

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



Bundesnetzagentur

Tulpenfeld 4,
53113 Bonn,

info@bnetza.de

Deutschland

In Kumhausen 14.12.2024

Beschwerde bei der Bundesnetzagentur – Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Sehr geehrte Damen und Herren der Bundesnetzagentur,

auf Grundlage dokumentierter Praktiken der O2 Telefónica sowie weiterer Unternehmen, darunter Deutsche Telekom und Schufa Holding AG, die Verstöße gegen die DSGVO, die Einschränkung des Internetzugangs und repressive Maßnahmen gegenüber Kunden beinhalten, fordere ich hiermit die Überprüfung der Lizenzen dieser Unternehmen zur Bereitstellung von GSM-Signalen und Telekommunikationsdiensten.

Diese Praktiken verstoßen nicht nur gegen geltende Gesetze, sondern untergraben auch das Vertrauen der Bürger in das Regulierungssystem und gefährden die demokratischen Prinzipien des Rechtsstaates. Es handelt sich hierbei um mafiöse Praktiken!

Rechtliche und regulatorische Grundlagen für die Überprüfung von Lizenzen:

1. Verstoß gegen die Lizenzbedingungen:

- Telekommunikationsunternehmen, die Lizenzen für den Betrieb von GSM-Signalen und damit verbundenen Diensten erhalten, verpflichten sich in der Regel zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der DSGVO und des Telekommunikationsgesetzes (TKG) in Deutschland.
- Sollten die Praktiken dieser Unternehmen (z. B. Datenmissbrauch, Repressionen gegen Nutzer, Verletzung der Netzneutralität) gegen die Lizenzbedingungen verstoßen, können die Regulierungsbehörden die Lizenz überprüfen, vorübergehend aussetzen oder entziehen.

2. Die Rolle der Bundesnetzagentur:

- Die Bundesnetzagentur ist für die Überwachung von Telekommunikationsunternehmen in Deutschland zuständig.

- Diese Behörde kann aufgefordert werden zu überprüfen, ob O₂ Telefónica oder andere Unternehmen die Lizenzbedingungen einhalten, insbesondere wenn es Hinweise auf Verstöße gegen Kundenrechte oder gesetzliche Vorschriften gibt.

3. **DSGVO (Artikel 58):**

- Die DSGVO gibt den nationalen Aufsichtsbehörden das Recht, Unternehmen bei Verstößen gegen den Datenschutz zu untersuchen und zu sanktionieren. Dies kann bis zur Aussetzung oder zum Entzug ihrer Berechtigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten führen.

4. **Schutz des öffentlichen Interesses:**

- Wenn Unternehmen systematisch ihre Marktposition ausnutzen (z. B. kartellartiges Verhalten) oder grundlegende Rechte der Nutzer verletzen, ist es legitim, ihre Untersuchung auf nationaler und europäischer Ebene zu fordern.

Meine Antwort auf ihr Verhalten:

1. **Antrag an die Bundesnetzagentur:**

- Aus diesen Gründen reiche ich eine offizielle Beschwerde ein und fordere die Überprüfung der Lizenzen der betroffenen Unternehmen auf Grundlage der dokumentierten Praktiken.

2. **Zusammenarbeit mit europäischen Regulierungsbehörden:**

- Ich fordere die Bundesnetzagentur auf, in diesem Fall die Zusammenarbeit mit europäischen Regulierungsbehörden aufzunehmen. Da diese Praktiken auch Bürger anderer EU-Länder betreffen, ist es legitim, die Europäische Kommission oder europäische Regulierungsbehörden zu einer koordinierten Vorgehensweise aufzufordern.

3. **Medialisierung:**

- Sollte die Untätigkeit der Regulierungsbehörden weiterhin systematisch fortbestehen, werde ich durch Medialisierung die Notwendigkeit einer öffentlichen Kontrolle ihrer Tätigkeit betonen, um die Transparenz ihrer Ermittlungen zu fördern.

Das Unternehmen **O₂ Telefónica** handelt im Widerspruch zu den Bedingungen seiner Lizenz.

Hier ist die Analyse:

1. **Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz (TKG):**

• **§ 45k TKG (Verbraucherrechte):**

- Telekommunikationsunternehmen sind verpflichtet, eine ununterbrochene Verfügbarkeit ihrer Dienste sicherzustellen, es sei denn, es liegt ein triftiger rechtlicher Grund für eine Einschränkung vor (z. B. unbezahlte Rechnungen).

- Die Sperrung des Internetzugangs ohne rechtliche Grundlage stellt einen Verstoß gegen diese Verpflichtung dar. Das Unternehmen O2 Telefónica Germany hat meinen Zugang zum Internet unrechtmäßig blockiert, ohne jeglichen berechtigten Grund dafür vorzulegen.

• **Netzneutralität:**

- Telekommunikationsanbieter dürfen ihre Kunden nicht diskriminieren oder deren Daten zu repressiven Zwecken nutzen. Solches Verhalten wird als Missbrauch ihrer Marktstellung eingestuft.
-

2. Verstoß gegen die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):

- Sollte die Sperrung meines Internetzugangs am 12.12.2024 um 9:30 Uhr als eine Form der Repression oder als Reaktion auf meine derzeit laufenden rechtlichen Aktivitäten vor dem Landgericht Landshut genutzt worden sein, könnte dies als unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten eingestuft werden:
 - **Artikel 5 DSGVO (Grundsätze der Datenverarbeitung):**
Daten dürfen nur zu rechtmäßigen und transparenten Zwecken verarbeitet werden. Die Sperrung des Internetzugangs wurde als Form der Repression gegen meine rechtlichen Aktivitäten genutzt, was in der Praxis eine unrechtmäßige Datenverarbeitung darstellt.
 - **Artikel 6 DSGVO:**
Liegt kein rechtlicher Grund für die Verarbeitung von Daten vor (z. B. SIM-Karteninformationen, Verbindungskennungen), handelt es sich um eine unrechtmäßige Verarbeitung. Die Nutzung meiner SIM-Karteninformationen oder Verbindungskennungen zur Sperrung meines Internetzugangs hat keine gesetzliche Grundlage.
 - **Vergeltung durch O2 Telefónica:**
O2 Telefónica hat meinen Internetzugang als Vergeltungsmaßnahme dafür gesperrt, dass ich dem Landgericht Landshut unwiderlegbare Beweise vorgelegt habe, die die Existenz dieses Mega-Kartellbetrugs und die Verletzung meiner Rechte sowie der Datenschutzgesetze nachweisen.
-

3. Verstoß gegen die Lizenzbedingungen:

- Telekommunikationslizenzen enthalten die Verpflichtung des Anbieters, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und die Rechte der Kunden zu schützen. Sollte ein Unternehmen:
 - **Die Verfügbarkeit grundlegender Dienste absichtlich einschränken,**
 - **Gegen die DSGVO oder das TKG verstoßen,**
 - **An Praktiken beteiligt sein, die die Rechte der Bürger beeinträchtigen,**... so kann dies als Verstoß gegen die Lizenzbedingungen gewertet werden.
-

4. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung:

- Handelt es sich um ein koordiniertes Verhalten mehrerer Telekommunikationsunternehmen (kartellartige Praktiken), könnte dieses Verhalten als Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln eingestuft werden:
 - **Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV):** Verbietet kartellartige Vereinbarungen und Praktiken, die den Wettbewerb einschränken.
 - **Artikel 102 AEUV:** Untersagt den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.
-

Mögliche Konsequenzen für O2 Telefónica:

1. Überprüfung der Lizenz:

- Die Bundesnetzagentur kann O2 Telefónica auffordern, ihre Verfahren darzulegen und nachzuweisen, dass sie im Einklang mit den Gesetzen und Lizenzbedingungen gehandelt hat, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei.
- Sollte ein Verstoß festgestellt werden, fordere ich die Aussetzung oder den Entzug der Lizenz.

2. Sanktionen gemäß DSGVO:

- Die Verarbeitung von Daten zu repressiven Zwecken kann zu erheblichen Geldstrafen führen (bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens).

3. Strafrechtliche Verantwortlichkeit:

- In meinem Fall diene die Sperrung des Internetzugangs als Mittel der Einschüchterung und zur Verhinderung des Zugangs zu Informationen sowie zur Einschränkung meiner effektiven Verteidigung gegen willkürliche Maßnahmen staatlicher Macht. Dies könnte gemäß dem deutschen Strafgesetzbuch (§ 240 StGB – Nötigung) als Straftat eingestuft werden.
-

Antrag:

- Ich fordere die Bundesnetzagentur oder eine andere Regulierungsbehörde auf, zu überprüfen, ob das Verhalten und Handeln der O2 Telefónica den Lizenzbedingungen entspricht.
- Im Falle eines nachgewiesenen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen fordere ich die Aussetzung oder den Entzug der Lizenz von O2 Telefónica Germany.
- Ich fordere die Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Kunden und des öffentlichen Interesses, einschließlich der Zusammenarbeit mit europäischen Regulierungsbehörden und der Europäischen Kommission.
- Das Unternehmen O2 Telefónica missbraucht seine Lizenz, um die Rechte und Grundfreiheiten der Kunden einzuschränken, was eine schwerwiegende Verletzung des öffentlichen Interesses und der Lizenz zur Durchführung dieser Tätigkeit darstellt.

Begründung der Beschwerde:

Bestätigung kartellartigen Verhaltens:

- Die Sperrung meines Internetzugangs durch O2 Telefónica Germany während eines laufenden Gerichtsverfahrens deutet auf ein koordiniertes Verhalten der Telekommunikationsunternehmen hin, das darauf abzielt, meine gesetzlichen Rechte auf Internetzugang einzuschränken. Diese Aktivität weist auf eine enge Zusammenarbeit der an diesem Kartellbetrug beteiligten Akteure hin und untermauert meine Behauptungen über Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln auf Basis einer kartellartigen Absprache.

Schlussfolgerung und Zusammenfassung:

Die Sperrung meines Internetzugangs durch O2 Telefónica Germany während eines laufenden Gerichtsverfahrens stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Lizenzbedingungen, das Telekommunikationsgesetz, die DSGVO und die Wettbewerbsregeln dar. Dieser Schritt deutet auf ein koordiniertes Verhalten im Rahmen kartellartiger Praktiken hin, das nicht nur die Rechte von Einzelpersonen, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Rechtssystem und die demokratischen Prinzipien untergräbt.

Ich fordere die Bundesnetzagentur Deutschland auf, unverzüglich:

1. Zu überprüfen, ob O2 Telefónica Germany die Bedingungen ihrer Lizenz einhält.
2. Schritte einzuleiten, um die Lizenz dieses Unternehmens auszusetzen oder zu entziehen, falls Verstöße bestätigt werden.
3. Mit europäischen Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Ermittlungen zu koordinieren.
4. Den Schutz der Grundrechte der Kunden und des öffentlichen Interesses sicherzustellen.
5. Zu gewährleisten, dass die betroffenen Akteure gemäß der DSGVO sanktioniert werden und Maßnahmen eingeführt werden, um die Wiederholung ähnlicher Praktiken zu verhindern.
6. Eine Überprüfung der Verarbeitung geschützter personenbezogener Daten bei allen Telekommunikationsanbietern von Internetdiensten durchzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bewertung von Anträgen auf Internetzugang. Dabei soll geprüft werden, ob Verbrauchern absichtlich Informationen über **Zweck, Umfang und rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung vorenthalten werden.**
7. **Ein solches Verhalten steht in direktem Widerspruch zu Artikel 5 der DSGVO, der die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz und Datenminimierung festlegt.** Darüber hinaus erhalten Verbraucher nicht ausreichende Informationen über ihre Rechte in Bezug auf ihre Daten gemäß Artikel 13 und 14 der DSGVO, was ihre Fähigkeit erheblich schwächt, ihre Rechte auf Datenschutz und Information geltend zu machen.
8. **Dieses systematische Versagen der Telekommunikationsunternehmen führt nicht nur zu wiederholten Verstößen gegen die DSGVO, sondern schwächt auch erheblich das Vertrauen der Verbraucher in den Schutz ihrer Grundrechte.** Solches Verhalten gefährdet ernsthaft das öffentliche Interesse und die Prinzipien des Rechtsstaates. Daher fordere ich die Bundesnetzagentur auf, eine umfassende Überprüfung aller Internetdiensteanbieter auf dem deutschen Markt durchzuführen, mit besonderem Fokus auf die Einhaltung der DSGVO. Gleichzeitig appelliere ich auf die

Einführung angemessener Maßnahmen, um eine gesetzmäßige und transparente Verarbeitung personenbezogener Daten im Telekommunikationssektor sicherzustellen.

Beweise:

Die Anlagen zu dieser Beschwerde mit den folgenden Titeln:

1. Streit vor Gericht (*Anlage zur E-Mail*)

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung _sharp_DE_SK_with_QES.pdf

2. Vertrag über die Verbindung mit O2 Telefónica (*Anlage zur E-Mail*)

o2_Prepaid_Max Originally Vertrag mit o2_prepaid_with_QES.pdf.

3. Zahlungsbestätigung für diesen Dienst – Seite 7 dieses Dokuments (*Anlage zur E-Mail*)

account-statement_2024-11-01_2024-11-30_sk-sk_8328b2_with_QES.pdf

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen, den 14.12.2024

Peter Ferenc



PETER FERENC

Rammelkam 39
84036
Kumhausen
Bayern

IBAN LT943250066446153550
BIC REVOLT21

Súhrn zostatku

Produkt	Počiatočný zostatok	Vydané peniaze	Prijaté peniaze	Konečný zostatok
Účet (bežný účet)	€14.05	€106.78	€115.00	€22.27
Celkom	€14.05	€106.78	€115.00	€22.27

Zostatok na vašom výpise sa môže líšiť od zostatku, ktorý sa vám zobrazuje v aplikácii. Zostatok na výpise odráža iba zúčtované transakcie, pričom zostatok v aplikácii zobrazuje použiteľný zostatok, ktorý zahŕňa aj čakajúce transakcie.

Transakcie účtu od 1. novembra 2024 do 30. novembra 2024

Dátum	Popis	Vydané peniaze	Prijaté peniaze	Zostatok
7. 11. 2024	Payment from Peter Ferenc Od: PETER FERENC, SK5909000000005209957308		€15.00	€29.05
16. 11. 2024	Payment from Peter Ferenc Od: PETER FERENC, SK5909000000005209957308		€100.00	€129.05
17. 11. 2024	Adobe Pre: Adobe *adobe, 044-207-3650 Karta: 535456*****3395	€23.79		€105.26
29. 11. 2024	To Telefonica Germany G	€74.99		€30.27
30. 11. 2024	O2 Pre: Www.o2.sk, Bratislava, BL Karta: 535456*****3395	€8.00		€22.27



Nahlásenie straty alebo krádeže karty
+370 5 214 3608
Získajte pomoc priamo v aplikácii
Naskenujte QR kód

Revolut Bank UAB je úverová inštitúcia licencovaná v Litovskej republike pod číslom spoločnosti 304580906 a autorizáčnym kódom LB002119. Sídlo spoločnosti je zaregistrované na adrese Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Litovská republika. Spoločnosť Revolut Bank UAB je licencovaná a regulovaná Národnou bankou Litvy a Európskou centrálnou bankou. Vklady chráni litovský systém ochrany vkladov, môžu však platiť isté výnimky. Viac informácií sa dočítate v [dokumente](#) s informáciami o poistení vkladov. Ďalšie informácie o poistení vkladov, ktoré spravuje verejná inštitúcia pre poistenie vkladov a investícií (Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“), nájdete na stránke [www.iidraudimas.lt](#). V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať cez čet v aplikácii Revolut.

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

**Bundesnetzagentur – Spolkový úrad pre
sieťové služby**

Tulpenfeld 4,
53113 Bonn,

info@bnetza.de
Deutschland

In Kumhausen 14.12.2024

Stážnosť na Bundesnetzagentur – Spolkový úrad pre sieťové služby.

Vážená Bundesnetzagentur,

na základe zdokumentovaných praktík spoločnosti O₂ Telefónica a ďalších subjektov vrátane Deutsche Telekom a Schufa Holding AG, ktoré zahŕňajú porušenie GDPR, obmedzenie prístupu k internetu a represívne praktiky voči zákazníkom, vás týmto žiadam o preskúmanie licencií týchto spoločností na prevádzkovanie GSM signálu a telekomunikačných služieb.

Tieto praktiky sú nielen v rozpore s právnymi predpismi, ale zároveň narušujú dôveru občanov v regulačný systém a ohrozujú demokratické princípy právneho štátu. Sú to mafiánske praktiky!

Právne a regulačné základy pre preskúmanie licencií:

3. Porušenie podmienok licencie:

- Telekomunikačné spoločnosti, ktoré získavajú licencie na prevádzkovanie GSM signálu a súvisiacich služieb, sa zvyčajne zaväzujú dodržiavať právne predpisy, vrátane GDPR a Zákona o telekomunikáciách (TKG) v Nemecku.

- Ak praktiky spoločností (napr. zneužitie údajov, represie voči užívateľom, porušenie neutrality siete) porušujú podmienky licencie, regulačné orgány môžu licenciu preskúmať, dočasne pozastaviť alebo zrušiť.

4. Úloha Bundesnetzagentur:

- **Bundesnetzagentur** (Spolkový úrad pre sieťové služby) je zodpovedný za dohľad nad telekomunikačnými spoločnosťami v Nemecku.
- Tento úrad môžeme požiadať, aby prešetril, či O₂ Telefónica alebo iné spoločnosti dodržiavajú licenčné podmienky, najmä ak existujú dôkazy o porušovaní práv zákazníkov alebo predpisov.

5. GDPR (článok 58):

- GDPR poskytuje národným regulačným orgánom právomoc vyšetrovať a sankcionovať spoločnosti za porušenie ochrany osobných údajov, čo môže viesť až k pozastaveniu alebo zrušeniu ich oprávnenia na spracovanie osobných údajov.

6. Ochrana verejného záujmu:

- Ak spoločnosti systematicky zneužívajú svoju pozíciu na trhu (napr. kartelové správanie) alebo porušujú základné práva užívateľov, môže byť legitímne vyzvať na ich vyšetrovanie na národnej aj európskej úrovni.

Moja odpoveď na ich správanie:

1. Podnet na Bundesnetzagentur:

- Z týchto dôvodov podávam oficiálny podnet, v ktorom požadujem o preskúmanie licencií dotknutých spoločností na základe dokumentovaných praktík.

2. Žiadam, aby Bundesnetzagentur začala spoluprácu s európskymi regulačnými orgánmi v súvislosti s týmto prípadom:

- Keďže tieto praktiky zasahujú aj občanov iných krajín EÚ, je legitímne vyzvať Európsku komisiu alebo európske regulačné orgány na koordinovaný postup.

3. Medializácia:

- Ak bude naďalej nečinnosť regulačných orgánov systematická, zdôrazním **medializáciou** potrebu verejného dohľadu nad ich činnosťou na podporu transparentnosti ich vyšetrovania.

Spoločnosť **O2 Telefónica** koná v rozpore s podmienkami svojej licencie.

Tu je analýza:

1. Porušenie Zákona o telekomunikáciách (TKG):

- **§ 45k TKG (Práva spotrebiteľov):**

- Telekomunikačné spoločnosti majú povinnosť zabezpečiť **nepretržitú dostupnosť služieb**, pokiaľ neexistuje vážny právny dôvod na ich obmedzenie (napr. nezaplatenie faktúry).
- **Blokovanie internetu**, ktoré nie je právne podložené, predstavuje porušenie tejto povinnosti. Spoločnosť O₂ Telefónica Germany nezákonne zablokovala môj prístup k internetu bez akéhokoľkoľvek oprávneného dôvodu.

- **Neutralita siete:**

- Telekomunikační operátori nesmú diskriminovať svojich zákazníkov alebo používať ich údaje na represívne účely, čo sa klasifikuje ako zneužitie ich pozície na trhu.
-

2. Porušenie GDPR (Datenschutz-Grundverordnung):

- Ak bolo zablokovanie internetu dňa 12.12.2024 o 9.30h mojej osobe využité ako forma represie alebo reakcia na moje práve prebiehajúce právne aktivity na súde Landshut, môže ísť o nezákonné spracovanie osobných údajov:
 - **Článok 5 GDPR (Zásady spracovania údajov):** Údaje môžu byť spracované len na zákonné a transparentné účely. Zablokovanie internetu bolo využité ako forma represie voči mojim právnym aktivitám, čo v praxi znamená že ide o nezákonné spracovanie údajov.
 - **Článok 6 GDPR:** Ak neexistuje právny dôvod na spracovanie údajov (napr. SIM karty, identifikátory pripojenia), ide o nezákonné spracovanie. Použitie údajov o mojej SIM karte alebo identifikátorov pripojenia na blokovanie internetu nemá zákonný základ.
 - O2 Telefónica ma odpojila z internetu ako pomstu za poskytnutie súdu Landshut nepriestrelných dôkazov, ktoré preukazujú dôkazy o existencii tohto megakartelového podvodu a porušovania mojich práv a zákonov na ochranu mojich osobných údajov.
-

3. Porušenie licenčných podmienok:

- **Telekomunikačné licencie** obsahujú záväzok poskytovateľa dodržiavať zákony a chrániť práva zákazníkov. Ak spoločnosť:
 - Úmyselne narúša dostupnosť základných služieb,

- Porušuje GDPR alebo TKG,
 - Podieľa sa na praktikách, ktoré zasahujú do práv občanov, ... môže byť považovaná za konajúcu v rozpore s licenčnými podmienkami.
-

4. Zneužitie dominantného postavenia na trhu:

- Ak ide o koordinované správanie viacerých telekomunikačných spoločností (kartelové praktiky), môže byť toto konanie považované za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže:
 - **Článok 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ):** Zakazuje kartelové dohody a praktiky obmedzujúce súťaž.
 - **Článok 102 ZFEÚ:** Zakazuje zneužitie dominantného postavenia na trhu.
-

Možné dôsledky pre O₂ Telefónica:

3. Preskúmanie licencie:

- **Bundesnetzagentur** môže vyzvať O₂ Telefónica, aby doložila svoje postupy a preukázala, že konala v súlade so zákonmi a licenčnými podmienkami v koordinácii s kriminálnou políciou.
- Ak sa potvrdí porušenie, požadujem pozastavenie licencie alebo jej zrušenie.

4. Sankcie podľa GDPR:

- Spracovanie údajov na represívne účely môže viesť k výrazným finančným pokutám (až 4 % globálneho ročného obratu spoločnosti).

5. Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti:

- V mojom prípade zablokovanie internetu malo poslúžiť ako forma zastrašovania a znemožnenia prístupu k informáciám a možnosti sa efektívne brániť voči svojvôli vládnej moci, čo môže byť klasifikované ako trestný čin podľa nemeckého trestného zákonníka (§ 240 StGB – nátlak).
-

Žiadosť:

- Požadujem **Bundesnetzagentur** alebo iný regulačný orgán, aby preskúmali, či konanie a správanie spoločnosti O₂ Telefónica zodpovedá licenčným podmienkam.
- V prípade potvrdenia porušenia podmienok licencie požadujem pozastavenie alebo zrušenie licencie spoločnosti O₂ Telefónica Germany.

- Požadujem podniknúť kroky na zabezpečenie ochrany práv zákazníkov a verejného záujmu, vrátane koordinácie s európskymi regulačnými orgánmi a Európskou komisiou.
- Spoločnosť O₂ zneužíva svoju licenciu na obmedzovanie práv a základných slobôd zákazníkov, čo predstavuje vážne porušenie verejného záujmu a licencie na prevádzkovanie tejto činnosti.

Podloženie sťažnosti:

Potvrdenie kartelového správania:

- Zablokovanie môjho prístupu k internetu spoločnosťou O₂ Telefónica Germany počas prebiehajúceho súdneho konania poukazuje na koordinované správanie telekomunikačných spoločností s cieľom obmedziť moje zákonné práva k prístupu na internet. Táto aktivita naznačuje úzku spoluprácu medzi subjektmi zapojenými do tohto kartelového podvodu, čo posilňuje moje tvrdenia z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže na báze kartelovej dohody.

Záver a zhrnutie:

Zablokovanie prístupu k internetu spoločnosťou O₂ Telefónica Germany počas prebiehajúceho súdneho konania predstavuje závažné porušenie licenčných podmienok, zákona o telekomunikáciách, GDPR a pravidiel hospodárskej súťaže. Tento krok poukazuje na koordinované správanie v rámci kartelových praktík, čo narušuje nielen práva jednotlivcov, ale aj dôveru verejnosti v právny systém a demokratické princípy.

Žiadam Bundesnetzagentur Deutschland, aby okamžite:

9. Preskúmala, či O₂ Telefónica Germany dodržiava svoje licenčné podmienky.
10. Podnikla kroky na pozastavenie alebo zrušenie licencie tejto spoločnosti v prípade potvrdenia porušení.
11. Spolupracovala s európskymi regulačnými orgánmi na koordinácii vyšetrovania.
12. Zabezpečila ochranu základných práv zákazníkov a verejného záujmu.
13. Zároveň požadujem, aby boli dotknuté subjekty postihnuté sankciami podľa GDPR a aby boli zavedené opatrenia na zabránenie opakovania podobných praktík.
14. Súčasne požadujem kontrolu spracovania chránených osobných údajov u všetkých telekomunikačných poskytovateľov internetových služieb pri posudzovaní žiadosti o internetové pripojenie, nakoľko tu dochádza k zatajovaniu poskytovania informácií spotrebiteľovi o **účele, rozsahu a právnom základe spracovania osobných údajov**.
15. Takéto konanie je v priamom rozpore s článkom 5 GDPR, ktorý stanovuje zásady **zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti a minimalizácie údajov**. Navyše, spotrebiteľom nie sú poskytované dostatočné informácie o právach týkajúcich sa ich údajov podľa článku 13 a 14 GDPR, čo výrazne

oslabuje ich schopnosť uplatňovať si práva na ochranu osobných údajov a na informácie.

16. Toto systematické zlyhanie telekomunikačných spoločností vedie nielen k opakovanému porušovaniu GDPR, ale aj k výraznému oslabeniu dôvery spotrebiteľov v ochranu ich základných práv. Takéto konanie vážne ohrozuje verejný záujem a princípy právneho štátu. Preto žiadam Bundesnetzagentur o vykonanie komplexnej kontroly všetkých poskytovateľov internetových služieb pôsobiacich na nemeckom trhu s dôrazom na dodržiavanie pravidiel GDPR. Zároveň vyzývam na prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zákonného a transparentného spracovania osobných údajov v telekomunikačnom sektore.

Dôkaz:

prílohy k tejto sťažnosti s názvom:

1. Spor na súde

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung _sharp_DE_SK_with_QES.pdf

2. Zmluva o pripojení s O2 Telefónica

o2_Prepaid_Max Originally Vertrag miz o2_prepaid.pdf

3. Potvrdenie o platení tejto služby

account-statement_2024-11-01_2024-11-30_sk-sk_8328b2.pdf

S úctou,

V Kumhausene 14.12.2024

Peter Ferenc